

עין משפט
נר מצוה

ד:

אור לארבעה עשר

פרק ראשון פסחים

דקסנר. האי תנא: **הכל חזירין אלל דזיקה**. ואפילו עס הארץ ודצנר שהוא מווחק חצר מחזקין ליה שלא עבר זמנו עד שעשאוהו: **דטניא חצר**. הנאמן על המעשרות ומת והניח מגורה מליאה פירות אפילו הן בני יומן שנמתרחו היום הרי הן בחזקת

מחזקנים דודאי לא ילא מתחת ידו עד שגמר כל מצותו והכא נמי כיון דאף עמי הארץ חזירין הן על הדזיקה חזקמן שדדקוהו: **וממאי**. דהא דקמני נאמנין טעמא משום דהכל חזירים הם אלל דזיקה דלמא אין עמי הארץ חזירים על כך וטעמא משום דקאמרי הני לנו ראינו שדדקו: **כל הכנס בחזקת דזוקים מיצעי ליה**. למינני ולא הוה למיתליה צאמירה דהני. ומקשינן אלא מדמלא צאמירה ודאי איכא למידק הא לא אמרי לא אס כן מאי קא מיציעא לך תיפשוט מינה דאין חזקתו דזוק. ומשני מהא ליכא למידק למיפשט מידי דאיכא לאוקמא לאס כגון דמוחזק לן כהאי דלא דצק כגון שראינוהו טרוד או ילא מצעד יוס דדך ואמרי הני אהנו דצקינוהו: **צציעול צעלמא**. דכתיב תשציתוּ ולא כתיב תצצרו והשצתה דלצ היא השצתה: **צדרצנן**. הימנוהו רצנן צחיצא דליתא אלא מדרצנן דהס הצריכו והס המירו לסמוך צאמירתן של אלו וכח צדיהס להאמינס צמירי דלאו דאורייתא: **מי הוי מקח טעוה**. ואס צא השוכר לחזור צו על ידי עלילותיו ולומר לא כך שצרתי ואין תנאי שלנו קיים מהו לחזור: לא מצעיא **היכא דלא ידעי אנרגא**. לאחרים וצדקי אלא כל איש ואיש צודק את צימו דלא מצי למימר ליה מקח טעות דאס הייתי יודע שאינו דזוק לא הייתי שוכרו דודאי ניחא לאיניש למעצד מצוה בגופיה ואי נמי הוה ידע דלא דזיק לא היה מניחו צך: **אלא אפילו צאסרא**. דנהיגי כל בני העיר לשכור צודקין כל איש צציתו דאיכא השתא חסרון כיס אפילו הכי אי ידע ציה אתמול דלא דזיק לא הו הדרי ציה דניחא ליה

כו' והאי דקא דהר ציה משום מלתא אחריתי היא דאשכח ציתא אחריתי דשפירא מינה: **סנ הסס** גרסינן ואף על גב דצפירקין היא: **ושורפינ צאסחא שש**. ולא ימתין עד תחלת צצע שהוא אסור מן התורה לפי שאדס טועה צשעות^א: **ר' יעודה אומר**. טועה אדס יותר מכאן וצריך להתרחק מן העצירה יותר ולא יאכל מסוף ארצע ולמעלה: **סולין**. לא אוכלין ולא שורפינ כלומר אין צריך לשרוף ומאכיל הוא לצדהמתו כל חמש אלל הוא לא יאכל: **דכולי עלמא מיהא חמץ משש טעוה ולמעלה אסור**. מן המורה דאי לא מיתסר עד אורתא לא הוו גורי ציה דצין יממא ללילא לא טעו אינשי: **צצעת ימים שאור לא ימלא צצתיוס**. אפילו שעה אחת צמוך השצעת ימים וכתיב אך ציוס הראשון תשציתו הרי שזה צו שעה אחת: **הא כיצד לרצות נו'**. דעל כרחיך האי הראשון ראשון קודם לכל צצעה קאמר דהיינו ארצעה עשר: **ואימא לרצות לני חמשה עשר**. שלא ימתין עד הצוקר והכי קאמר אך צצניסת יוס הראשון מיד תשציתו דאי משצעת ימים הוה אמינא ימים אין לילות לא: **השצנת**

ועוד מדכתיב אך ודרשינן לקמן אך חלק פריך: **וְאִימָא לַרְבוֹת לֵאמֹר**

חמשה עשר לביעור.^ח הו מצי לשנויי ציוס כתיב ^{י'} דמשני צסמוך וכי נמי משני דליתקש השצנת שאור לאכילת חמץ לא צריך לקרא דמייתי שצנת ימים שאור לא ימלא דמדליתקש השצנת שאור לאכילת חמץ יכול לדרוש הכל כמו שדורש רבי יוסי (הגלילי) לקמני^ט:

דהא

לאו משום דחזקתו בדוק. תימה מאי ס"ד דאי בחזקתו דזוק אס כן מה צריך לאמירה דהני כלל ואומר ר"י דמיירי כגון שצעל הצית צעיר אע"ג דחזקתו דזוק כיון דליתיה צעיר צריך לישאל הימנו^א ולהכי מהני אמירה דהני דלא שאלין^ב אע"ג

דרגבי טבל סמנין אחזקת חצר ואין צריך אפילו לישאל^ג היינו משום דכיון ששולח לו לאכול^ד מסתמא תיקנה שלא יצא לידי מכשול אלל גדי דזיקה אפילו לא יהיה דזוק לא יהיה כל כך מכשול לכך צריך לישאל אס הוא צעיר ומסיק אי חזקתו דזוק כל הצתים בחזקת צדוקין מיצעי ליה וממינלא ידעינן דלאמירה דהני מהני ואין צריך לישאל הימנו אפילו אס הוא צעיר^ה ועוד פירש ר"י דס"ד דליירי דאמרי הני לא היה דזוק ואנן דדקנו דאי חזקתו דזוק מהימני מנו דאי צעי שמקי^ו אלל אי אין חזקתו דזוק אמאי מהימני ופריך אי הכי כל הצתים בחזקת צדוקין מיצעי ליה דממינלא ידעינן דמהימני צמנו: **מדאורייתא בבישול בעלמא סגי**. פי' צקונטרס מדכתיב תשציתו ולא כתיב תצצרו אלמא השצתה צנצ היא וקשה לר"י דהאי השצתה הצערה היא ולא ציעול דתניא צשמעתין רע"א אין צריך הרי הוא אומר תשציתו ומניינו להצצרה שהיא אצ מלאכה^ז ועוד דתשציתו אמרינן לקמן מאך חלק שהוא משש טעות ולמעלה ואחר איסורא לא מהני ציעול^ח ואומר ר"י דמדאורייתא צציעול צעלמא הוי הפקר^ט וילא מרשותו ומותר מדקאמרינן אלל אתה רואה של אחרים ושל

גבוה והא דאמרינן צנדרים (דף מה). הפקר צפני שלשה מדאורייתא אין צריך: **הימנוהו רבנן בדרבנן**. אף על גב דכל דצר שהוא צידס מהימנינן להו לנשים ועבדים ואפילו מדאורייתא דמעשים צכל יוס שאנו מאמינים לאשה ועצד על השחיטה ועל הניקור^י וצפ' המדיר (כתובות עב. ושס) גבי מאכילתו שאינו מעשור משמע סמוך עליה לענין חלה ומעשר^{יא} מכל מקום גבי דזיקת חמץ אע"ג דצידס מ"מ אי הו מדאורייתא לא מהימנינן להו משום דאיכא טירחא יתירתא וצריך דקדוק גדול דכמוכח צירושלמי שמתפרש מפני שנשים עולניות הן^{יב} ותחומין דרבנן מהימנינן להו לאשה ועצד ולא קטן מדתניא צפ' כיצד מערבין (עירובין נח: ושס) אפילו עצד ואפילו שפחה נאמנת לומר עד כאן תחוס שצת אלל קטנים לא דגריעי טפי מדחשיצ להו צשמעתין צסוף וצפרק שני דכתובות (דף כח. ושס) אלו נאמנים להעיד צגודלן מה שראו צקוטנן עד כאן היינו מהלפין צצנת משמע אלל צקוטנן לא היינו משום דתחומין אין צידס כלל לכך אין נאמנים כמו צצדיקת חמץ^{יג}: **המשכביר בית להבירו** בחזקת שהוא בדוק. נראה לרשצ"א דצשלשה עשר איירי דצארצעה עשר על המשכיר לצדוק^{יד}: **ובתיב אך ביום הראשון תשביתו**. פי' הקונטרס מדמחצי ציוס הראשון להשצית מכלל דמקמתו מותר^{טו} ואין נראה לר"י דהא תשציתו הצערה היא ולא כוה הכתוב לשורפו אלל לאחר איסורו^{טז} ועוד אי ממשמעות דיוס ראשון משמע מקאל מותר מה צריך לאך חלק מיהו ללישנא שני שפירש הקונטרס דא"ך

ח"ך צאח"ס צט"ע אתי שפיר וגראה לר"י דמייתורא דקרא קדריש^{טז} חמשה עשר לביעור.^{טז} הו מצי לשנויי ציוס כתיב ^{י'} דמשני צסמוך וכי נמי משני דליתקש השצנת שאור לאכילת חמץ לא צריך לקרא דמייתי שצנת ימים שאור לא ימלא דמדליתקש השצנת שאור לאכילת חמץ יכול לדרוש הכל כמו שדורש רבי יוסי (הגלילי) לקמני^ט:

כא א מיי פיי מהלסת

מעשר הל' צ:

כב ב מיי פ"צ מהל' חמץ ומלא הל' ח סמנ עשין לט טוש"ע אר"ח סי תלו סוף צ: **כג ג** מיי שס [הל' חן והל' ית טוש"ע אר"ח שס סעי' ד: ד [מיי פ"צ שס הל' צן: **כד ה** מיי שס הלסה ית טוש"ע אר"ח שס סעי' ג:

גליון הש"ס

גכ' דניחא ליה לאניש לקיומי צצוה צממוניה. עי' לקמן דף י' ע"צ מוס' ד"ה צממוניה: **שם** דרבות י"ד לביעור. עי' תשונת הר"ן סימן כ"א:

מוסף רש"י

מגורה. גרין (לקמן ט.). אפילו הן בני יומן. דנכרין הן שהיוס נמתרחו (ושם). ושורפינ בתחלת שש. ואע"ג דכל שעת שצית מדאורייתא שריא, גוור רצנן עלה דלמא טעי וספור על השציתס שאס שצית, אלל התמניס לא טעי למימר על השציתס שאס תמניס ומותר (לקמן יא.). ותולין כל חמש. ואילו אוכל, דטעי וספור על שציתס שאס תמניס, ומיהו לשרוף אלו צריך ומאכל לצהנתו, אלל שצית אף צצאחא אסור מדרצנן גוריה משום שציתס (ושם).

רבינו חננאל

המשכיר בית להבירו בחזקת בדוק וצמנא שאינו בדוק, כי האי גונא מקח טעות הוא או לא. ופשוטא אביי דלא הוי מקח טעות דניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה וכל שכן בגופיה. וכולי עלמא חמץ בי"ד משש טעות ולמעלה אסור מדאורייתא מנא לן. ופשיט לה אביי הכן בהאי טעמא, והאי דאביי שייכא בדר' יוסי הגלילי דרביעין למימר לקמן. שנאמר שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. ואי אפשר לומר זה ביום הראשון ביום טוב הראשון הוא, וביום ההוא אהא אוכל מצה ומשבת שגוהר, שנאמר שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, ואי אפשר לומר נמי השבת שאור לילי ט"ז הוא, משום דביום הראשון תשביתו שאור כתיב ולא כלילה. שמעינן דזה ביום הראשון קודם יום טוב הראשון הוא.

א) לקמן ט. ע"ז מא': **ג** [לקמן י.]. **א** [צ"מ כט: כטירות יח: מת.]. **ד** [לקמן יא: ודף כא, ס] [שמות צ"ו, ו] [צשעה], **ו** [ע"ע מוספות עירובין לא: ד"ה כאן ועוד שס נט. ד"ה ומחומין, ח] עין מהרש"ל ט) (דף ה.].

תורה אור השלם

1. שבעת ימים שאר לא יקוצא בבתיכם פי כל אבל מוחצת ונבחרה תפיש יהוהא מצות ישראל בגר ובאורח דאין. שמות יב יט **2.** שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תפיש יהוהא מבתיכם פי כל אבל חמץ ונבחרה תפיש יהוהא מישראל מיום הראשון עד יום השבעה: שמות יב טו

מוסף תוספות

א. דכל היכא דאפשר לן לבירוי מליאה מברינן. ח' היר"ן. ב. דעירות מהני כמו שהיה אומר דבדוקה הוא. מוס' ר"ס. ג. אם שולח לו להבירו פירות. מוס' שאנן. ד. שהדבר מוכן לכשכולו לאכול שילך שולח לו. שס. ה. דמילתא דפשיטא הוא כיון דחזקתו בדוק. מוס' הלא"ש. ו. והוי מחזקין ליה בחזקת בדוק. מוס' שאנן. ז. אלמא פשיטא ליה דתשכיתו דקרא היינו הבערה. מוס' הלא"ש. ח. [וכנ"ד אמרן (ו') דלאו זה. מוס' הלא"ש תמותת נט. יא. וה"נ בידו הוא. מוס' ר"ס. יב. פי' ואינו יכילות לסבול טורח בדזיקה. שס. יג. [כך]ב חל החיוב על המשכיר ובלא מקח טעות נמי על המשכיר לבדוק. מוס' ר"י. יד. דהא צריך להשקות שעה אחת כשמכעור. מוס' ר"ס. טז. דקודם איסורו למה צוה לשורפו יאכלנו או ימכרנו, וא"כ לא קשה קראי אהדרי, דצוה המקום שלא ימצא שאור בבית כל ד' אלא יוציאו מן הבית קודם שיתחילו ד' הימים, ואידך קרא קאמר שאם לא הוציאו מן הבית, ביום הראשון ישרפנו, כמו שצוה הכתוב לשרוף נותר בשעת איסורו. מוס' הלא"ש. טז. דהרי מצי למיכתב "שבעת ימים וגו' בבתיכם אך תשביתוהו וממילא ידענא שלא צוה הכתוב לשרופו אלא לאחר איסורו. שס. יז. דמשמע שבא לרבות יום ולא לילה. מוס' ר"ס.